KAPITOLU 565

ATT DWAR IN-NEGOZJI TAL-FAMILJA

TAQSIM TAL-ATT

		Artikoli
Taqsima I	Dispożizzjonijiet Preliminari	1 - 2
Taqsima II	Dispożizzjonijiet Ġenerali	3 - 16
Taqsima III	Ir-Regolatur	17 - 32
Taqsima IV	Reati u Pieni	33 - 37
L-Ewwel Skeda	Formola ta' Applikazzjoni għar-Reġistrazzjoni tan-Negozji tal-Familja	
It-Tieni Skeda	Prospett Annwali(Imħassar bl-Att XXXVII tal-2018.)	

KAPITOLU 565

ATT DWAR IN-NEGOZJI TAL-FAMILJA

Biex jinkoraġġixxi r-regolamentazzjoni tan-negozji tal-familja, il-governanza tagħhom u t-trasferiment tan-negozji tal-familja minn ġenerazzjoni għal oħra; biex jinkoraġġixxi u jassisti n-negozji tal-familja biex itejbu l-istruttura u l-organizzazzjoni interna bl-għan illi joperaw in-negozju b'mod effettiv u jaħdmu sabiex ikun hemm suċċessjoni b'suċċess tan-negozju tal-familja; u biex jipprovdi għal materji konsegwenzjali u anċillari għalihom.

1 ta' Jannar, 2017*

L-ATT XLVIII tal-2016, kif emendat bl-Atti XXXVII tal-2018 u XXXI tal-2021.

Taqsima I

Dispożizzjonijiet Preliminari

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar in-Negozji tal-Familja.

Tifsir.
Emendat: XXXI.2021.2.

2. F'dan l-Att, u fir-regoli jew regolamenti kollha magħmula taħt dan l-Att, sakemm is-suġġett jew il-kuntest ma jeħtieġx xort'oħra:

"applikant" tfisser negozju li qiegħed jirreġistra bħala negozju tal-familja taħt dan l-Att;

"benefiċċju" tfisser l-assistenza jew l-eżenzjoni mogħtija lin-negozju tal-familja rreġistrat skont l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti, l-Att dwar l-Intrapriża ta' Malta, l-Att dwar il-Promozzjoni ta' Negozji u skont kull liġi oħra jew kull skema li l-Ministru jista' jippreskrivi permezz ta' regolamenti;

Kap. 364.
Kap. 463.
Kap. 325.

"fondazzjoni privata" tfisser dawk il-fondazzjonijiet stabbiliti għal interess privat u reġistati jew b'xi mod ieħor rikonoxxuti bħala persuni legali skont it-Tieni Skeda li tinsab mal-Kodiċi Ċivili;

Kap.16.

"konjuġi" tfisser konjuġi skont l-Att dwar iż-Żwieġ jew sieħeb skont l-Att dwar l-Unjonijiet Ċivili;

Kap. 255.
Kap. 530.

"kumpanija ta' responsabbiltà limitata" tfisser kumpanija debitament iffurmata u rreġistrata taħt it-Taqsima V tal-Att dwar il-Kumpaniji;

Kap. 386.

"kumpanija ta' responsabbilità limitata pubblika" tfisser kumpanija debitament iffurmata u rreġistrata taħt it-Taqsima V tal-Att dwar il-Kumpaniji;

Kap. 386.

"linji gwida" tfisser sett ta' regoli maħruġa mir-Regolatur minn żmien għal żmien għall-implimentazzjoni ulterjuri tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, jew xi regolamenti magħmula taħtu, inkluż it-tifsira, l-applikazzjoni, amministrazzjoni, l-għoti u r-revoka tal-benefiċċji, skemi jew arranġamenti oħra għar-

* ara s-subartikolu (2) tal-artikolu 1 tal-Att kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 387 tal-2016.

regolamentazzjoni, immaniġġjar u t-trasferiment tan-negozji tal-familja u l-governanza tagħhom f'Malta;

"membru tal-familja" tfisser il-konjuġi tal-proprjetarju tan-negozju tal-familja, axxendenti, dixxendenti fil-linja diretta u l-konjuġi relattivi, aħwa u d-dixxendenti tagħhom jew skont dak li l-Ministru jista' jippreskrivi;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-Intrapriża ta' Malta u tinkludi, skont l-awtorità li jkollha, lil kull persuna awtorizzata f'ismu għal xi għan ta' dan l-Att;

"negozju tal-familja" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fl-artikolu 3;

"preskritt" tfisser preskritt permezz ta' regolamenti magħmula mill-Ministru taħt dan l-Att jew preskritt permezz ta' linji gwida li jorbtu magħmula mir-Regolatur taħt dan l-Att, sakemm mhux iddikjarat mod ieħor espressament, u f'każ ta' konflitt bejn ir-regolamenti magħmula mill-Ministru u l-linji gwida magħmula mir-Regolatur fuq xi materja partikolari, ir-regolamenti għandhom jipprevalu;

"proprjetarju" tfisser il-persuna naturali li tkun il-benefiċjarju aħħari li direttament jew indirettament ikollha interess f'tiżmim t'azzjonijiet jew interess ieħor f'negozju tal-familja;

"ir-Regolatur" tfisser il-persuna maħtura sabiex timmaniġġja, tissuperviżjona u tamministra r-Reġistru tan-Negozji tal-Familja skont dan l-Att u maħtura skont l-artikolu 17;

"soċjetà" tfisser soċjetà f'isem kollettiv jew soċjetà in akkomandita debitament iffurmati u rreġistrati skont it-Taqsima III u t-Taqsima IV tal-Att dwar il-Kumpaniji; Kap. 386.

"stabbilit f'Malta" tfisser l-uffiċċju prinċipali, aġenzija, jew fergħa jew parti min-negozju u għandha tinkludi preżenza permanenti ta' dak in-negozju li qed titwettaq f'Malta;

"*trusts*" tfisser trust skont l-Att dwar it-*Trusts* u t-*Trustees*. Kap. 331.

Taqsima II

Dispożizzjonijiet Ġenerali

3. (1) Negozju tal-familja li jista' jikkwalifika għar-reġistrazzjoni taħt dan l-Att għandha tfisser kull negozju stabbilit f'Malta li permezz tiegħu: Kondizzjonijiet għar-reġistrazzjoni ta' negozju tal-familja.

(*a*) f'każ ta' kumpanija ta' responsabbilità limitata pubblika li l-azzjonijiet tagħha huma elenkati f'suq regolat jew huma negozjati f'faċilità ta' negozju multilaterali, il-maġġoranza tal-azzjonijiet tagħha, inklużi d-drittijiet huma miżmuma, sew jekk direttament jew indirettament, minn tal-anqas żewġ proprjetarji li huma membri tal-familja fl-istess familja; Kumpaniji elenkati.

(*b*) f'każ ta' kumpanija ta' responsabbilità limitata kostitwita b'xi mod ieħor minn dak imsemmi fil-paragrafu (*a*): Kumpaniji ta' responsabbilità limitata.

(i) dawk l-azzjonijiet kollha tal-kumpanija huma

miżmuma, direttament jew indirettament, minn tal-anqas żewġ proprjetarji li huma membri tal-familja fl-istess familja;

(ii) tal-anqas membru wieħed tal-familja huwa formalment involut fil-governanza ġenerali, l-amministrazzjoni xierqa u l-immaniġġjar tal-kumpanija:

Iżda l-azzjonijet miżmuma direttament jew indirettament minn individwi li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu, jekk il-valur maħruġ aggregat ma jeċċedix ħamsa fil-mija tal-valur azzjonarju maħruġ tal-kumpanija:

Iżda wkoll l-azzjonijet miżmuma direttament jew indirettament minn impjegati li ilhom f'impjieg kontinwu *full-time* għal iktar minn tliet snin u li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu, jekk il-valur maħruġ aggregat ma jeċċedix għaxra fil-mija tal-valur azzjonarju maħruġ tal-kumpanija:

Iżda wkoll meta xi assi tan-negozju huma miżmuma b'kirja, il-membri tal-familja jkunu fil-maġġoranza tal-kerrejja fil-ftehim tal-kiri;

Soċjetajiet irreġistrati.

(*ċ*) f'każ ta' soċjetajiet f'isem kollettiv jew in akkomandita:

(i) il-kontribuzzjoni tal-kapital sħiħ għas-soċjetà għandha tkun saret, direttament jew indirettament, minn tal-inqas żewġ proprjetarji li huma membri tal-familja fl-istess familja li, direttament jew indirettament, għandhom id-dritt li jirċievu l-maġġoranza tal-profitti distribwibbli; u

(ii) tal-anqas wieħed minnhom għandu l-maġġoranza tad-drittijiet tat-teħid tad-deċiżjoni:

Iżda l-kontribuzzjonijiet tal-kapital magħmula, direttament jew indirettament, minn persuni li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu, jekk il-kontribuzzjoni aggregata tagħhom ma teċċedix ħamsa fil-mija tat-total tal-kontribuzzjonijiet magħmula mis-soċji kollha tas-soċjetà:

Iżda wkoll il-kontribuzzjoni tal-kapital magħmula, direttament jew indirettament, minn impjegati li ilhom f'impjieg kontinwu *full-time* għal iktar minn tliet snin u li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu, jekk il-kontribuzzjoni aggregata tagħhom ma teċċedix għaxra fil-mija tal-kontribuzzjoni tal-kapital tas-soċjetà:

Iżda wkoll meta xi assi tan-negozju huma miżmuma b'kirja, il-membri tal-familja jkunu fil-maġġoranza tal-kerrejja fil-ftehim tal-kiri;

(*d*) f'każ ta' negozju tal-familja fejn l-azzjonijiet jew l-interessi kollha huma miżmuma minn *trustee* fi *trust* għall-benefiċċju tal-membri tal-familja bħala benefiċjarji u li kien ġie stabbilit permezz ta' strument miktub u l-benefiċjarji kollha huma propjetarji u membri tal-familja fl-istess familja: *Trusts.*

Iżda benefiċjarji oħra li mhumiex membri tal-familja fl-istess *trust* tan-negozju tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu jekk flimkien ma jibbenefikawx minn iktar minn ħamsa fil-mija tan-negozju tal-familja, u jekk huma biss benefiċjarji residwi li jkunu ser jibbenefikaw mit-*trust* biss meta dan jiġi tterminat minħabba l-fatt li ma jkunx hemm membri familjari eżistenti fl-istess familja li jistgħu jibbenefikaw mit-*trust* fi kwalunkwe mument relevanti:

Iżda wkoll benefiċjarji oħra li huma impjegati li ilhom f'impjieg kontinwu *full-time* għal iktar minn tliet snin fl-istess *trust* tan-negozju tal-familja u li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu jekk flimkien ma jibbenefikawx minn iktar minn għaxra fil-mija, u jekk huma biss benefiċjarji residwi li jkunu ser jibbenefikaw mit-*trust* biss meta dan jiġi tterminat minħabba l-fatt li ma jkunx hemm membri familjari eżistenti fl-istess familja li jistgħu jibbenefikaw mit-*trust* fi kwalunkwe mument relevanti:

Iżda wkoll meta xi assi tan-negozju huma miżmuma b'kirja mit-*trustee*, it-*trustee* ikun fil-maġġoranza tal-kerrejja fil-ftehim tal-kiri;

(*e*) f'każ ta' negozju mwettaq minn membri tal-familja f'forma ta' soċjetà barra minn dik indikata fil-paragrafu (*ċ*), in-negozju u l-assi ta' dak in-negozju jkunu proprjetà ta' u kkontrollati, direttament jew indirettament, minn tal-anqas żewġ proprjetarji li huma membri tal-familja fl-istess familja: Forom oħra ta' negozji tal-familja reġistrati.

Iżda assi oħra miżmuma minn individwi li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu, jekk il-valur aggregat ma jeċċedix ħamsa fil-mija tal-assi netti tan-negozju tal-familja:

Iżda wkoll assi oħra miżmuma minn impjegati li ilhom f'impjieg kontinwu *full-time* fin-negozju tal-familja għal iktar minn tliet snin u li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu, jekk il-valur aggregat ma jeċċedix għaxra fil-mija tal-assi tan-negozju tal-familja:

Iżda wkoll dak in-negozju għandu jħares id-dispożizzjonijiet relattivi għal organizzazzjonijiet mhux reġistrati kif pevist fil-Kodiċi Ċivili u l-Iskeda relattiva għalihom; Kap.16.

Iżda wkoll meta xi assi tan-negozju huma miżmuma b'kirja, il-membri tal-familja jkunu fil-maġġoranza

tal-kerrejja fil-ftehim tal-kiri; u

Negozji oħra.

(*f*) kull negozju ieħor li l-Ministru jista' jippreskrivi.

Akkwist indirett ta' negozju tal-familja.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, riferenza għall-azzjonijiet, interessi jew assi oħra, miżmuma indirettament minn membri tal-familja fin-negozju jew kontribuzzjonijiet magħmula għan-negozju indirettament minn membri tal-familja tirreferi għal dawk l-azzjonijiet, interessi jew assi oħra miżmuma jew kontribuzzjonijiet magħmula minn:

(*a*) il-kumpaniji *holding* li huma tal-anqas 85% proprjetà b'mod benifiċjarju tal-membri tal-familja, skont il-każ x'ikun; jew

(*b*) *trustees* ta' *trust* imwaqqaf għall-benefiċċju tal-membri tal-familja fl-istess familja iżda benefiċjarji oħra li mhumiex membri tal-familja fl-istess familja għandhom jiġu injorati għall-finijiet ta' dan is-subartikolu jekk kemm-il darba flimkien ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn aktar minn ħamsa fil-mija tan-negozju tal-familja, jew jekk huma biss benefiċjarji residwi li jkunu ser jibbenefikaw mit-*trust* biss meta dan jiġi tterminat minħabba l-fatt li ma jkunx hemm membri familjari eżistenti fl-istess familja li jistgħu jibbenefikaw mit-*trust* fi kwalunkwe mument relevanti;

Iżda benefiċjarji oħra li huma impjegati li ilhom f'impjieg kontinwu *full-time* għal iktar minn tliet snin fl-istess *trust* tan-negozju tal-familja u li mhumiex membri tal-familja għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu jekk flimkien ma jibbenefikawx minn iktar minn għaxra fil-mija tan-negozju tal-familja, u jekk huma biss benefiċjarji residwi li jkunu ser jibbenefikaw mit-*trust* biss meta dan jiġi tterminat minħabba l-fatt li ma jkunx hemm membri familjari eżistenti fl-istess familja li jistgħu jibbenefikaw mit-*trust* fi kwalunkwe mument relevanti; jew

(*ċ*) fondazzjonijiet privati li huma mwaqqfa għall-benefiċċju tal-membri tal-familja fl-istess familja iżda benefiċjarji li mhumiex membri tal-familja fl-istess familja għandhom jiġu injorati għall-finijiet ta' dan is-subartikolu jekk kemm-il darba flimkien ma jkunux jistgħu jibbenefikaw minn aktar minn ħamsa fil-mija tan-negozju tal-familja, jew jekk huma biss benefiċjarji residwi li jkunu ser jibbenefikaw mill-assi tal-fondazzjoni privata biss meta din tiġi tterminata minħabba l-fatt li ma jkunx hemm membri familjari eżistenti fl-istess familja li jistgħu jibbenefikaw mit-*trust* fi kwalunkwe mument relevanti:

Iżda benefiċjarji oħra li huma impjegati li ilhom f'impjieg kontinwu *full-time* għal iktar minn tliet snin fin-negozju tal-familja u li mhumiex membri tal-familja fl-istess fondazzjoni privata għandhom jiġu injorati għall-fini ta' dan il-paragrafu jekk flimkien ma jibbenefikawx minn iktar minn għaxra fil-mija tal-

fondazzjoni privata, u jekk huma biss benefiċjarji residwi li jkunu ser jibbenefikaw fondazzjoni privata biss meta dan jiġi tterminat minħabba l-fatt li ma jkunx hemm membri familjari eżistenti fl-istess familja li jistgħu jibbenifikaw mill-fondazzjoni privata fi kwalunkwe mument relevanti:

Iżda wkoll meta xi assi tan-negozju huma miżmuma b'kirja, il-membri tal-familja jkunu fil-maġġoranza tal-kerrejja fil-ftehim tal-kiri.

Proprjetà tan-negozju tal-familja.

4. (1) Għall-finijiet ta' dan l-Att, azzjonijiet jew kapital azzjonarju tal-kumpanija għandhom ifissru:

(*a*) il-kapital azzjonarju maħruġ tal-kumpanija;

(*b*) l-azzjonijiet li jagħtu d-dritt ta' dividendi;

(*ċ*) l-azzjonijiet għandhom ikunu azzjonijiet li jagħtu jedd għall-vot; u

(*d*) l-azzjonijiet jagħtu jedd għall-assi u profitti meta jkun hemm stralċ.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-Att, l-azzjonijiet l-oħra għandhom jiġu injorati.

Tqassim tal-proprjetà.

5. (1) Proprjetarju li huwa wkoll membru tal-familja m'għandux ikollu fi proprjetà jew f'interess benefiċjarju:

(*a*) f'każ ta' kumpanija, ikun propjetarju ta', kemm jekk direttament jew indirettament, iktar minn tmenin fil-mija (80%) tal-kapital azzjonarju maħruġ tan-negozju tal-familja; jew

(*b*) f'każ ta' soċjetà f'isem kollettiv jew in akkomandita kemm jekk direttament jew indirettament, iktar minn tmenin fil-mija (80%) tal-assi tas-soċjetà; jew

(*ċ*) f'każ ta' *trust*, ikun f'pożizzjoni li jibbenefika minn aktar minn tmenin fil-mija (80%) tal-proprjetà tat-*trust*; jew

(*d*) f'każ ta' negozju li jkun imwettaq f'soċjetà f'xi forma oħra, kemm jekk direttament jew indirettament, iktar minn tmenin fil-mija (80%) tal-assi tas-soċjetà; jew

(*e*) f'każ ta' proprjetarju indirett, ikun proprjetarju ta' iktar minn tmenin fil-mija (80%) tal-azzjonijiet, interessi, assi oħra jew kontribuzzjonijiet tan-negozju.

(2) Il-persentaġġ ta' tmenin fil-mija (80%) huwa dak il-persentaġġ li jifdal wara li jiġi dedott il-persentaġġ tal-ħamsa fil-mija (5%) tat-total tal-kontribuzzjonijiet li ma jappartjenux lill-membri tal-familja u wara li jiġi dedott il-persentaġġ ta' għaxra fil-mija (10%) tal-kontribuzzjonijiet li jappartjenu lill-impjegati tan-negozju skont il-*provisos* tal-artikolu 3.

Trusts.

6. F'każ ta' *trustee* li jkollu tiżmin fin-negozji tal-familja, direttament jew indirettament għall-benefiċċju tal-membri tal-familja, ir-reġistrazzjoni għall-finijiet ta' dan l-Att għandha ssir wara li d-dikjarazzjonijiet u d-dokumenti rikjesti fl-Ewwel Skeda

jkunu ngħataw lir-Regolatur mit-*trustee pro tempore*, debitament irreġistrat, fl-interess tan-negozju tal-familja li jkun taħt it-*trust*.

Negozju rreġistrat tal-familja.

7. (1) Negozju għandu jkun negozju rreġistrat tal-familja meta jkun ġie aċċettat għar-reġistrazzjoni mir-Regolatur skont l-artikolu 28.

(2) In-negozju tal-familja jista', fuq riżoluzzjoni tal-azzjonisti jew jeddijiet ta' parteċipazzjoni oħra jew interessi fih, jitlob it-tneħħija tan-negozju tal-familja mir-Reġistru wara li jagħti tliet xhur avviż lir-Regolatur u f'dak il-każ ir-Regolatur għandu jipproċedi biex jikkanċella r-reġistrazzjoni soġġett għall-ħruġ ta' xi ordnijiet taħt l-artikolu 31 li hu jħoss li huma xierqa.

Rappreżentant identifikat.

8. Negozju rreġistrat tal-familja għandu jidentifika rappreżentant tan-negozju tal-familja u jinforma lir-Regolatur bid-dettalji tal-kuntatt ma' kull bidla.

Notifika ta' bidla.

9. Negozju rreġistrat tal-familja għandu jinforma lir-Regolatur b'kull bidla kif imsemmi fl-artikolu 3 fi żmien għaxart ijiem minn dik il-bidla.

Skwalifika.

10. In-negozju m'għandux jikkwalifika għar-reġistrazzjoni bħala negozju tal-familja jekk ma kienx qiegħed jinnegozja b'mod attiv jew jopera mingħajr interruzzjoni għall-perjodu minimu ta' tliet snin kalendarji konsekuttivi.

Objettiv tal-benefiċċji.
Emendat: XXXVII.2018.2.

11. (1) L-intenzjoni tal-objettiv tal-benefiċċji mniżżla f'dan l-Att hija l-faċilitazzjoni tat-trasferiment tan-negozju rreġistrat tal-familja minn proprjetarji li huma membri tal-familja għal proprjetarji oħra li huma membri tal-familja fl-istess familja.

(2) Trasferimenti magħmula minn membri tal-familja għal membri tal-familja li huma axxendenti m'għandhomx ikunu eliġibbli għal kwalunkwe benefiċċji.

(3) Meta jirċievi l-benefiċċji m'għandux ikun possibbli għan-negozju rreġistrat tal-familji jew għall-membru tal-familja li jittrasferixxi jew li jassenjaw il-benefiċċji ta' inċentiva mogħtija permezz ta' dan l-Att, kollha jew parti minnhom, lil persuna jew negozju ieħor.

(4) Meta negozju rreġistrat tal-familja jaħseb sabiex japplika għal xi benefiċċji taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li tirreferi għan-negozji tal-familja, in-negozju tal-familja għandu jikseb ċertifikat aġġornat mingħand ir-Regolatur li jikkonferma illi n-negozju tal-familja għadu jikkwalifika bħala negozju rreġistrat tal-familja skont dan l-Att.

Kap. 364.

(5) Il-benefiċċji skont l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti, għandhom jingħataw biss lil negozju rreġistrat tal-familja li għandu l-prospetti fiskali u l-kontribuzzjonijiet kollha debitament sottomessi sad-data tat-trasferiment u t-taxxa dovuta taħt l-Att dwar it-Taxxa fuq Dokumenti u Trasferimenti tkun tħallset kollha qabel iseħħ it-trasferiment.

(6) Negozju għandu jkun eliġibbli biss sabiex jibbenefika minn kwalunkwe inċentiv, benefiċċju jew skema disponibbli għan-

negozji tal-familja, li jistgħu minn żmien għal żmien jidħlu fis-seħħ, jekk ikun reġistrat kif suppost bħala negozju tal-familja.

(7) Fl-għoti ta' benefiċċji lin-negozji tal-familja, il-Gvern jew kwalunkwe entità oħra għandhom jikkonsultaw u jistgħu joqogħdu fuq l-informazzjoni misjuba fir-Reġistru stabbilit skont l-artikolu 26 ta' dan l-Att.

Bini industrijali.

12. Meta negozju rreġistrat tal-familja jkun qiegħed jokkupa bini tal-gvern jew art b'kera jew b'ċens rispettivament kif preskritt fl-Att dwar il-Promozzjoni tan-Negozju u suġġett għan-negozju li jkun jissodisfa l-kondizzjonijiet kollha tal-ftehim tal-kera jew ċens, ir-Regolatur għandu jirrakkomanda lil Intrapriża ta' Malta u lil Malta Industrial Parks sabiex iġeddu l-kirja, liema kirja m'għandhiex tkun miżmuma meta l-objettivi tat-tiġdid ikunu tali li jiżguraw il-kontinwità tan-negozju tal-familja bejn il-membri tal-familja.

Kap. 325.

Prospett Annwali.
Emendata: XXXVII.2018.3.

13. (1) Negozju rreġistrat tal-familja li jibbenefika mill-inċentivi minħabba r-reġistrazzjoni tiegħu taħt dan l-Att għandu jissottometti il-Prospett Annwali li jinsab fl-Ewwel Skeda lir-Regolatur, sal-aħħar tas-sena kalendarja. Fin-nuqqas ta' dan għandu jkun hemm piena ta' ħamsa u għoxrin euro (€25) għal kull xahar ta' dewmien. F'każ ta' nuqqas ta' konformità għal sena, ir-reġistrazzjoni għandha tkun debitament ikkanċellata u l-benefiċċji kollha għandhom jiġu rifużi u rimborżati immedjatament.

(2) Il-prospett annwali ta' negozju tal-familja għandu jkopri sena kalendarja mill-ewwel ġurnata ta' reġistrazzjoni sa l-ewwel sena mid-data ta' reġistrazzjoni.

Restrizzjoni fit-trasferiment.

14. (1) Kull akkwist ta' proprjetà immobbli li għaliha jkun intalab benefiċċju skont dan l-Att għandha tibqa' fi ħdan in-negozju rreġistrat tal-familja għal perjodu minimu ta' tliet (3) snin u f'każ li dik il-proprjetà immobbli tiġi trasferita għandha tiġi sostitwita b'assi simili użati għall-istess benefiċċju għan-negozju rreġistrat tal-familja jew dak il-perjodu li r-Regolatur jista' japprova.

(2) Kull akkwist ta' azzjonijiet, interessi, kontribuzzjonijiet jew assi oħra li għalihom ikun intalab benefiċċju skont dan l-Att għandhom jibqgħu fi ħdan in-negozju rreġistrat tal-familja għal perjodu minimu ta' tliet (3) snin u f'każ li dawk l-azzjonijiet, interessi, kontribuzzjonijiet jew assi oħra jiġu ttrasferiti għandhom jiġu ssostitwiti b'azzjonijiet, interessi, kontribuzzjonijiet jew assi oħra użati għall-istess benefiċċju għan-negozju rreġistrat tal-familja jew dak il-perjodu li r-Regolatur jista' japprova.

(3) Il-proprjetarji tan-negozju rreġistrat tal-familja għandhom jintrabtu li jinnegozjaw u joperaw in-negozju tal-familja mingħajr interruzzjoni waqt dawk it-tliet snin konsekuttivi minnufih wara l-għoti tal-benefiċċji jew għal dak il-perjodu iqsar li r-Regolatur jista' japprova u f'każ li n-negozju jieqaf jeżisti f'dak il-perjodu, kull benefiċċju mitlub għandu jiġi rifuż u rimborżat.

Dekompożizzjoni ta' negozju tal-familja.

15. F'każ illi negozju rreġistrat tal-familja li jkun talab u ħa xi benefiċċju ma jibqax ikkostitwit u rreġistrat bħala negozju tal-familja għal perjodu minimu ta' tliet (3) snin konsekuttivi kif imniżżel fl-artikolu 14, in-negozju għandu jirrifondi l-benefiċċji:

Iżda meta negozju ma jibqax ikkostitwit bħala negozju tal-familja minħabba mewt mhux mistennija ta' xi membru tal-familja, f'dawk il-każijiet fejn in-negozju huwa proprjetà, kemm jekk direttament jew indirettament, ta' żewġ membri biss tal-familja, in-negozju m'għandux ikun meħtieġ li jirrifondi l-benefiċċji akkwistati mit-trasferimenti preċedenti tan-negozju:

Iżda wkoll ir-Regolatur għandu jkun infurmat mill-membru tal-familja superstiti fi żmien sittin (60) ġurnata mid-data tal-mewt.

Setgħa tal-Ministru li jagħmel regolamenti.

16. (1) Il-Ministru jista' jippreskrivi l-implimentazzjoni xierqa tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att permezz ta' regolamenti.

(2) Il-Ministru jista' wkoll jemenda l-Iskedi li jinsabu ma' dan l-Att permezz ta' regolamenti.

Taqsima III

Ir-Regolatur

Ħatra tar-Regolatur.

17. (1) Għandu jkun hemm Regolatur għan-Negozji tal-Familja li għandu jkun maħtur mill-Ministru għal dak il-għan.

(2) Ir-Regolatur għandu jkun maħtur għal perjodu ta' tliet snin u jista' jerġa' jiġi maħtur mill-ġdid għall-perjodu jew perjodi mal-iskadenza tat-terminu tal-kariga:

Iżda waqt it-terminu tiegħu ta' Regolatur, dak il-perjodu m'għandu jkollu l-ebda kariga oħra li tirriżulta f'konflitt ta' interess jew li mhijiex kompatibbli mat-twettiq korrett tad-dmirijiet uffiċjali bħala Regolatur jew mal-imparzjalità mistennija minn din il-kariga jew mal-fiduċja pubblika fil-kariga.

(3) Ir-Regolatur għandu jirċievi dik ir-remunerazzjoni li l-Ministru jista' jistabbilixxi.

(4) Meta l-kariga ta' Regolatur tiġi vakanti, persuna maħtura bħala Regolatur għandha tokkupa l-kariga b'mod temporanju sakemm jiġi maħtur suċċessur. Il-Ministru jista', f'kull ħin, waqt l-assenza tar-Regolatur jew għal xi fini ieħor temporanju, meta l-Ministru jikkunsidra li huwa hekk meħtieġ, jappunta persuna sabiex taqdi l-kariga ta' Regolatur, sat-tkomplija tal-kariga tar-Regolatur.

(5) Ir-Regolatur għandu jingħata post u numru adegwat ta' uffiċjali u impjegati sabiex iwettaq il-funzjonijiet assenjati lilu taħt dan l-Att.

(6) Il-Ministru jista' wkoll jaħtar wieħed jew aktar Viċi Regolaturi sabiex jassistu r-Regolatur kif dirett minnu u fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu:

Iżda l-Viċi Regolaturi, uffiċjali u impjegati maħtura sabiex jassistu r-Regolatur għandhom jirċievu dik ir-remunerazzjoni li l-Ministru jista' jistabbilixxi.

Personalità ġuridika tar-Regolatur. *Miżjud: XXXVII.2018.4.*

17A. (1) Ir-Regolatur għandu jkollu personalità ġuridika separata u distinta u għandu jkun kapaċi, mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, li jidħol f'kuntratti, jakkwista, iżomm u jiddisponi minn kwalunkwe tip ta' proprjetà għall-finijiet tal-funzjonijiet tiegħu, li jħarrek u jiġi mħarrek, u li jwettaq dawk il-ħwejjeġ kollha u jidħol f'dawk it-transazzjonijiet kollha li huma inċidentali jew li jistgħu jwasslu għall-eżerċizzju jew għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att, inkluż li jsellef jew jissellef il-flus:

Iżda r-Regolatur m'għandux ikollu s-setgħa li:

(a) jissellef jew isellef xi flus jekk mhux bl-awtorità u bil-ftehim bil-miktub tal-Ministru u tal-Ministru responsabbli għall-finanzi; jew

(b) jidħol f'xi forma ta' soċjetà kummerċjali għat-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu jew għal xi raġuni oħra, jekk ma jkunx awtorizzat li jagħmel dan bil-miktub mill-Ministru; jew

(ċ) b'xi mod jiddelega kwalunkwe mill-funzjonijiet tiegħu, għajr kif stabbilit permezz jew taħt dan l-Att.

(2) Ir-rappreżentanza legali tar-Regolatur għandha tkun vestita fir-Regolatur stess:

Iżda r-Regolatur jista' jaħtar kwalunkwe mill-uffiċjali jew impjegati tiegħu sabiex jidhru f'isem u għan-nom tar-Regolatur fi kwalunkwe proċedimenti ġudizzjarji u għal kwalunkwe att, kuntratt, strument jew dokument ieħor ikun li jkun.

Skwalifika mill-ħatra ta' Regolatur.

18. Persuna m'għandhiex tikkwalifika għall-ħatra, jew biex tibqa' fil-ħatra ta' Regolatur jekk hija:

(*a*) mħallef jew maġistrat tal-qrati tal-ġustizzja; jew

(*b*) tkun ġiet iddikjarata falluta jew tkun għamlet kompożizzjoni jew arranġament mal-krediturі tagħha; jew

(*ċ*) hi legalment inabilitata; jew

(*d*) tkun instabet ħatja ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika jew ta' serq jew ta' frodi jew ta' riċettazzjoni ta' proprjetà miksuba b'serq jew frodi; jew

(*e*) hi soġġetta għall-iskwalifika taħt l-artikolu 320 tal-Att dwar il-Kumpaniji; jew Kap. 386.

(*f*) tkun uffiċjal pubbliku jew issir uffiċjal pubbliku.

Tneħħija mill-kariga.

19. (1) Ir-Regolatur għandu jitneħħa jew jiġi sospiż mill-kariga mill-Ministru fuq bażi ta' inkapaċità pprovata biex iwettaq l-funzjonijiet tal-kariga tal-Regolatur jew imġiba ħażina bil-provi.

(2) Ir-Regolatur jista', f'kull ħin, jirreżenja mill-kariga b'avviż bil-miktub lill-Ministru.

Funzjonijiet tar-Regolatur.
Emendata: XXXVII.2018.5.

20. (1) Ir-Regolatur għandu jevalwa l-applikanti li qed ifittxu li jirreġistraw bħala negozju tal-familja taħt dan l-Att u ladarba jiġu reġistrati, jiżgura l-konformità kontinwa tagħhom mal-ħtiġiet rilevanti u r-regolamenti magħmula taħtu għas-sodisfazzjon tiegħu.

(2) Ir-Regolatur għandu jwettaq id-dmirijiet u jeżerċita l-funzjonijiet imposti u mogħtija lilu permezz ta' dan l-Att u permezz tar-regolamenti magħmula taħt dan l-Att inkuż li:

(*a*) jaċċetta u jirrifjuta l-applikazzjonijiet min-negozji sabiex jirreġistraw bħala negozji tal-familja taħt dan l-Att;

(*b*) jipprovdi faċilitajiet għar-reġistrazzjoni għan-negozji li huma eliġibbli għar-reġistrazzjoni skont dan l-Att;

(*ċ*) iżomm u jaġġorna r-reġistru tan-negozji rreġistrati tal-familja;

(*d*) jimmonitorja l-attivitajiet tan-negozji rreġistrati tal-familja sabiex jiżgura li jikkonformaw fejn applikabbli mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u, jew xi regolamenti jew linji gwida kif preskritt;

(*e*) fejn eliġibbli, jipprovdi lin-negozji rreġistrati tal-familja ċertifikat aġġornat tar-reġistrazzjoni li jikkonferma li n-negozju għadu jikkwalifika bħala negozju tal-familja skont dan l-Att;

(*f*) jipprovdi lin-negozji tal-familja l-informazzjoni u gwida dwar ir-rekwiżiti, benefiċċji u responsabbiltajiet b'konnessjoni mar-reġistrazzjonijiet skont dan l-Att;

(*g*) jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru dwar leġiżlazzjoni u politika li jappoġġjaw is-settur tan-negozju tal-familja;

(*h*) jassisti lill-gvern, lid-dipartimenti governattivi, aġenziji pubbliċi, awtoritajiet u entitajiet ikkontrollati mill-Gvern fil-preparazzjoni u r-reviżjoni tal-politika li tappoġġja lin-negozji tal-familja;

(*i*) jinvestiga lmenti bil-miktub relatati ma' dan l-Att relatati mar-reġistrazzjoni tan-negozji tal-familja jew ta' negozji li qed jagħtu x'jifhem li huma negozji rreġistrati tal-familja taħt dan l-Att; u barra minn hekk jinvestiga *ex officio* kull negozju rreġistrat tal-familja għal xi nuqqas u jieħu dik l-azzjoni li hija fis-setgħa tiegħu biex jirrimedja xi lment ġustifikat li jsir jaf bih u jinkludi wkoll jekk huwa jħoss xieraq, li jirreferi s-sejbiet tiegħu għand il-pulizija;

(*j*) jinkoraġġixxi u jippromwovi s-settur tan-negozji tal-familja billi jikkomunika, ixerred u jidħol f'kuntatt ma' partijiet interessati dwar aħbarijiet u tagħrif rilevanti għas-settur;;

(*k*) jinkoraġġixxi lin-negozji tal-familja sabiex iqisu l-benefiċċji li jidħlu fi ftehim bil-miktub li jikkonċernaw il-prinċipji ta' governanza tan-negozji tal-familja;

(*l*) jikkordina u jikkomunika mal-awtoritajiet kompetenti

bil-ħsieb li jiffaċilita r-reġistrazzjoni u l-proċess tar-reġistrazzjoni għan-negozji tal-familja;

(*m*) iwettaq kull funzjoni u dmir ieħor li jiġi assenjat lilu mill-Ministru taħt dan l-Att u taħt ir-regolamenti magħmula taħtu kif ukoll dawk il-funzjonijiet l-oħra li jistgħu jiġu assenjati lilu taħt xi liġi oħra.

(3) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, ir-Regolatur għandu jaġixxi b'mod imparzjali u m'għandux ikun soġġett għal xi direzzjoni minn xi persuna jew awtorità oħra.

(4) Ir-Regolatur jista', bil-kitba tiegħu stess, jiddelega lil kwalunkwe persuna mill-uffiċċju tar-Regolatur, funzjonijiet speċifiċi, setgħat jew awtoritajiet assenjati lilu permezz ta' dan l-Att, jew xi liġi oħra u jista' f'kull ħin jirrevoka jew ivarja dik id-delega:

Iżda l-ebda delega m'għandha titqies li qiegħda tneħħi l-funzjonijiet, setgħat jew awtoritajiet tar-Regolatur u jekk huwa jħoss li huwa xieraq, jista' jeżerċita dawk il-funzjonijiet, setgħat jew awtoritajiet flimkien mal-persuna hekk delegata.

21. Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 77 tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi m'għandhomx japplikaw għar-Regolatur jew xi persuna oħra li tkun qed twettaq il-funzjonijiet tiegħu skont dan l-Att. Att dwar l-Amministrazzjoni Finanzjarja u l-Verifika. Kap. 601.

22. (1) Ir-Regolatur jista' jitlob kull informazzjoni minn kull entità governattiva, awtorità pubblika jew dipartiment sabiex jissodisfa d-dmirijiet tiegħu. Informazzjoni.

(2) Kull awtorità kompetenti għandha tikkoopera mar-Regolatur kif meħtieġ fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu taħt dan l-Att:

Iżda r-Regolatur jista' jitlob is-sottomissjoni ta' kwalunkwe dokumentazzjoni mingħand kull awtorità kompetenti.

(3) Talba taħt dan l-artikolu tista' wkoll tintbagħat lil persuna li hija marbuta bis-sigriet professjonali taħt l-Att dwar is-Sigriet Professjonali u għall-finijiet tal-artikolu 6A ta' dak l-Att, ir-Regolatur għandu jitqies bħala awtorità pubblika. Kull informazzjoni miksuba mir-Regolatur fuq din it-talba għandha tintuża esklussivament għall-finijiet ta' dan l-artikolu. Kap. 377.

23. Ir-Regolatur jista' minn żmien għal żmien joħroġ linji gwida relatati mal-attivitajiet tan-negozji rreġistrati tal-familja u kull ksur jew dikjarazzjoni minn dawn il-linji gwida għandha tkun konsiderazzjoni għall-kanċellazzjoni taċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni għan-negozju tal-familja. Linji gwida.

24. Kull negozju rreġistrat tal-familja li mhuwiex konformi ma' xi regoli jew regolamenti taħt dan l-Att jew xi liġi oħra jista' jiġi kanċellat u dan fid-diskrezzjoni tar-Regolatur. Kanċellazzjoni.

25. (1) Ir-Regolatur għandu, sa mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara t-tmiem ta' kull sena kalendarja, jipprepara u jippreżenta rapport annwali lill-Ministru li għandu jinkludi: Rapport Annwali.

(*a*) rapport tal-attivitajiet tal-uffiċċju tar-Regolatur waqt is-sena preċedenti;

(*b*) deskrizzjoni ġenerali taċ-ċirkostanzi tan-negozji tal-familja f'Malta u xi żviluppi li jistgħu jaffettwaw dan is-settur;

(*ċ*) xi rakkomandazzjonijiet rigward leġiżlazzjoni, regolamenti, politika u materji oħra li jaffettwaw is-settur tan-negozju tal-familja; u

(*d*) kontijiet u *records* finanzjarji oħra msemmija f'dan l-Att.

(2) Ir-Regolatur għandu jara li jinżammu b'mod xieraq kontijiet u *records* finanzjarji oħra rigward l-operat tal-uffiċċju tiegħu, u għandu jara li jiġi ppreparat rendikont tal-kontijiet fir-rigward ta' kull sena finanzjarja. Fl-aħħar ta' kull sena finanzjarja, u sa mhux aktar tard mid-data li fiha r-rapport għandu jingħadda lill-Ministru skont is-subartikolu (1), ir-Regolatur għandu jara li kopja tad-dikjarazzjoni tal-kontijiet debitament ivverifikati flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-awdituri dwar dik id-dikjarazzjoni jew dwar il-kontijiet tal-uffiċċju tar-Regolatur, tgħaddi għand il-Ministru.

Reġistru tan-Negozji tal-Familja. *Emendata: XXXVII.2018.6.*

26. (1) Għandu jkun hemm Reġistru tan-Negozji tal-Familja u dan għandu jinżamm mir-Regolatur u għandu jkun fih informazzjoni u *data* rilevanti għall-proċess tar-reġistrazzjoni kif applikabbli, u kif jinsab fl-Ewwel u t-Tieni Skeda, appoġġjati mid-dokumentazzjoni msemmija fl-Iskedi.

(2) Mar-reġistrazzjoni, ir-Regolatur għandu jalloka numru uniku għan-negozju tal-familja u qablu għandu jkun hemm l-ittri "FB" liema numru ta' reġistrazzjoni għandu jkun imsejjaħ hawn aktar 'il quddiem bħala in-Numru tan-Negozju tal-Familja" u n-numru tan-negozju tal-familja għandha tiġi kwotata min-negozju rreġistrat tal-familja fuq kull materjal ippubblikat, ittri, avviżi, reklami u dokumenti oħra maħruġa minn dak in-negozju.

(3) Lista tal-ismijiet tan-negozji tal-familja fir-Reġistru għandha tkun disponibbli fuq talba bil-miktub. Ebda informazzjoni oħra jew il-kontenut tar-Reġistru barra l-isem tan-negozju tal-familja m'għandha tkun disponibbli sabiex tiġi żvelata ħlief għall-awtoritajiet kompetenti li jagħtu l-benefiċċji msemmija f'dan l-Att.

Data. Kap. 586.

27. Ir-Regolatur għandu, għall-finijiet ta' dan l-Att, jiġbor u jżomm ir-Reġistru bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Protezzjoni tad-*Data*.

Applikazzjoni għar-reġistrazzjoni. *Emendata: XXXVII.2018.7.*

28. (1) Sabiex negozju tal-familja jkun reġistrat bħala tali,applikazzjoni bid-dokumenti rikjesti għandhom ikunu sottomessi lir-Regolatur li għandu jiddetermina, għas-sodisfazzjon tiegħu, jekk l-applikazzjoni hijiex konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att.

(2) Negozju jista' japplika għar-reġistrazzjoni billi jissottometti l-formola tal-applikazzjoni provduta mir-Regolatur.

(3) Tariffa amministrattiva u li mhijiex rifondibbli għandha tiġi

sottomessa ma' kull applikazzjoni irrispettivament mir-riżultat.

(4) Waqt li jkun qiegħed jikkunsidra applikazzjoni, ir-Regolatur jista' jitlob lill-applikant sabiex jipprovdi informazzjoni ulterjuri dwar in-negozju jew sabiex jagħmel sottomissjonijiet dwar kwalunkwe materja li dwarha jkollu r-riżervi jew tħassib rigward l-applikazzjoni.

(5) Ir-Reġistratur jista' jaċċetta jew jirrifjuta applikazzjoni għar-reġistrazzjoni fuq bażi ta' xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

(*a*) in-nuqqas ta' osservanza jew xort'oħra tal-formalitajiet kollha meħtieġa skont dan l-Att u skont kif jista' jiġi preskritt;

(*b*) il-legalità jew xort'oħra tal-għan u l-objettivi tan-negozju li mhuwiex konformi mal-liġi jew l-etika fir-rigward tal-attivitajiet tan-negozju;

(*ċ*) it-twettiq jew xort'oħra tal-obbligi relatati mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont il-liġijiet applikabbli;

(*d*) in-negozju ma jkunx issodisfa l-obbligi tiegħu relatati mal-ħlas tat-taxxa dovuti skont il-liġi applikabbli; jew

(*e*) in-negozju ma jkunx għadda l-informazzjoni mitluba taħt dawn ir-regolamenti jew ikun għaddiha b'mod skorrett.

(6) Meta r-Regolatur ikun jeħtieġ prova mill-applikant li l-ebda wieħed mill-każijiet imniżżla fis-subartikolu (5)(*ċ*), (*d*) u (*e*) ma jkun seħħ, huwa għandu jaċċetta, bħala prova suffiċjenti, ċertifikazzjoni rilevanti maħruġa minn korp amministrattiv fil-pajjiż ta' oriġini jew il-pajjiż minn fejn ġejja dik il-persuna, li turi li r-rekwiżiti ntlaħqu.

Ċertifikati.

29. Ċertifikati ta' reġistrazzjoni għandhom jitqiesu bħala dokumenti pubbliċi u għandhom jingħataw lura lir-Regolatur fuq sempliċi talba tiegħu bil-miktub li jkun fiha r-raġunijiet għal dik it-talba.

Setgħa tar-Regolatur.

30. Ir-Regolatur jista' jitlob mingħand in-negozju rreġistrat tal-familja kull informazzjoni u kull kjarifika u jista' wkoll iwettaq kull verifika li jkun hemm bżonn sabiex jaċċerta għas-sodisfazzjon tiegħu illi dak in-negozju huwa konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew kwalunkwe regola, regolament jew linja gwida magħmula taħtu. In-negozju rreġistrat tal-familja għandu jara li jikkonforma mat-talba b'mod spedjenti u fin-nuqqas ir-Regolatur jista' jikkanċella ċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni.

Kanċellazzjoni tal-attivitajiet.

31. (1) Ir-Regolatur jista' jordna l-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni tan-negozju tal-familja billi joħroġ ordni ta' kanċellazzjoni, li għandha tiġi fis-seħħ immedjatament.

(2) Ordni ta' kanċellazzjoni tista' toħroġ fid-diskrezzjoni tar-Regolatur, jekk in-negozju rreġistrat tal-familja:

(*a*) ma jkunx konformi mal-kriterji, fejn applikabbli, tal-

Ewwel u t-Tieni Skeda jew xi dispożizzjoni, regola, regolament jew linji gwida skont dan l-Att; jew

(*b*) ma jkunx ħadem, opera, innegozja jew wettaq negozju għal perjodu li jeċċedi t-tnax-il xahar konsekuttivi mingħajr interruzzjoni jew qabel, skont kif ir-Regolatur jaħseb li huwa xieraq; jew

(*ċ*) jkun kiseb ir-reġistrazzjoni fuq bażi ta' informazzjoni li hija materjalment skorretta jew mhux kompluta li xort'oħra kienet twassal għar-rifjut kemm-il darba l-informazzjoni korretta jew kompluta kienet magħrufa mir-Regolatur; jew

(*d*) ma jkunx qed jipprova jilħaq u jżomm mal-objettivi ta' dan l-Att; jew

(*e*) iċ-ċertifikat tar-reġistrazzjoni jkun intuża b'mod skorrett jew ikun ġie ffalsifikat.

(3) Qabel ma jordna l-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni tan-negozju tal-familja billi joħroġ ordni ta' kanċellazzjoni, ir-Regolatur għandu jinforma lin-negozju bil-miktub dwar l-intenzjonijiet tiegħu li joħroġ ordni ta' kanċellazzjoni. Ir-Regolatur għandu jagħti lin-negozju perjodu ta' żmien sabiex jagħti r-raġunijiet għaliex l-ordni ta' kanċellazzjoni m'għandhiex toħroġ. Wara dan ir-Regolatur jista' jagħti perjodu ta' żmien lin-negozju li fih jirregolarizza l-pożizzjoni u jikkonforma mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att. Jekk in-negozju ma jagħmilx dan fiż-żmien stipulat, li jista' jiġi estiż mir-Regolatur fid-diskrezzjoni tiegħu, ir-Regolatur għandu jordna l-kanċellazzjoni tar-reġistrazzjoni tan-negozju tal-familja skont is-subartikolu (1).

(4) Ir-Regolatur għandu jinnotifika u jippubblika, fil-Gazzetta, kull ordni ta' kanċellazzjoni li saret finali u għandu għaldaqstant jinnotifika lill-awtoritajiet kompetenti.

(5) Ir-reġistrazzjoni tan-negozji tal-familja għandha tiġi terminata *ipso jure* jekk in-negozju jkun stralċjat, jew jieqaf jopera jew jiffunzjona, jinnegozja jew ikompli n-negozju f'kull forma.

Effetti ta' kanċellazzjoni ta' reġistrazzjoni.

32. (1) F'każ ta' kanċellazzjoni ta' reġistrazzjoni ta' negozju tal-familja, il-membri tal-familja għandhom minnufih jagħtu ċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni ta' dak in-negozju lir-Regolatur, u kull persuna li tonqos milli tagħti dak iċ-ċertifikat fiż-żmien imsemmi kif notifikat mir-Regolatur, għandha teħel multa amministrattiva ta' mitejn u ħamsin euro (€250).

(2) F'każ ta' kanċellazzjoni ta' reġistrazzjoni ta' negozju tal-familja, il-benefiċċji kollha mogħtija lil dak in-negozju minħabba r-reġistrazzjoni, għandhom jieqfu milli jkollhom effett mid-data li d-deċiżjoni li jikkanċella jkollha effett.

(3) Kanċellazzjoni għar-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 31(2) għandha tirrikjedi lin-negozju jirrifondi xi benefiċċji li dak in-negozju jew xi individwu ieħor ikun irċieva bis-saħħa tar-reġistrazzjoni skont dan l-Att sakemm mhux previst xort'oħra f'dan l-Att, u r-Regolatur jista' joħroġ ordnijiet relattivi kontra n-negozju jew xi persuni involuti f'dak in-negozju:

Iżda meta t-talba għar-rifużjoni ta' xi benefiċċji tkun saret mir-Regolatur permezz ta' ittra uffiċjali skont l-artikolu 466 tal-Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, din għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv kontra n-negozju jew xi membru tal-familja msemmi bħala amministratur favur ir-Regolatur, f'ismu jew bħala *trustee* għall-persuna intitolata għar-rifużjoni kif imsemmi. Kap. 12.

(4) Ordni tar-Regolatur kontra negozju tal-familja jew xi membru tal-familja msemmi għandha tkun infurzabbli bħala titolu eżekuttiv ladarba kwalunkwe sentenza tkun saret *res judicata* jew l-ebda proċeduri ma jkunu nbdew fil-limitu taż-żmien rilevanti.

Taqsima IV

Reati

Falsifikazzjoni jew alterazzjoni taċ-ċertifikati jew rappreżentaz-zjoni ħażina jew użu abbużiv tal-istatus.

33. (1) Kull persuna jew negozju li sabiex jikseb u jżomm l-istatus ta' negozju tal-familja -

(*a*) li b'xi mod, tiffalsifika jew tbiddel ċertifikat tar-reġistrazzjoni sabiex tagħti l-impressjoni li qiegħda taġixxi għan-nom tan-negozju rreġistrat tal-familja tkun ħatja ta' reat u teħel l-istess piena kif imsemmi fl-artikolu 183 tal-Kodiċi Kriminali; Kap. 9.

(*b*) li b'mod falz tirrappreżenta n-negozju rreġistrat tal-familja jew tagħmel sottomissjonijiet foloz tkun ħatja ta' reat taħt dan l-Att;

(*ċ*) li, b'xi mod, tuża b'mod abbużiv iċ-ċertifikat ta' reġistrazzjoni jew it-Tikketta tan-Negozju tal-Familja, tkun ħatja ta' reat taħt dan l-Att;

(*d*) li mingħajr skuża raġonevoli tipprepara xi dikjarazzjoni skorretta jew tagħti informazzjoni skorretta rigward xi materja li taqa' taħt dan l-Att, tkun ħatja ta' reat taħt dan l-Att.

(2) Kull persuna jew negozju li tinstab ħatja ta' reat taħt is-subartikolu (1) għandha, meta tinstab ħatja, teħel terminu ta' priġunerija minn tlettax-il xahar sa erba' snin.

(3) Meta persuna jew negozju tammetti jew tinstab ħatja ta' xi wieħed mir-reati aktar 'il fuq imsemmija, ir-Regolatur għandu, meta tinstab ħatja, jirrevoka kull Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni maħruġ lin-negozju tal-familja.

(4) Ir-Regolatur għandu jagħmel dikjarazzjonijiet pubbliċi dwar il-fatti sabiex iwissi lill-pubbliku dwar kwalunkwe abbuż minn xi persuna jew negozju.

Abbuż ta' benefiċċji.

34. (1) Kull persuna jew negozju li xjentement bl-intenzjoni li tikseb xi benefiċċju taħt dan l-Att jew taħt xi regolamenti magħmula taħt dan l-Att jew li tassisti xi persuna oħra sabiex tagħmel hekk:

(*a*) tħalli barra mill-prospett jew xi dokument ieħor jew dikjarazzjoni magħmula, ippreparata jew sottomessa għall-finijiet ta' jew taħt dan l-Att, xi materja li kellha tkun inkluża fiha; jew

(*b*) tagħmel dikjarazzjonijiet foloz jew dħul fil-prospett jew xi dokument ieħor jew dikjarazzjoni magħmula, ippreparata jew sottomessa għall-finijiet ta' jew taħt dan l-Att; jew

(*ċ*) tagħti risposta falza, kemm jekk verbalment jew bil-miktub għal xi mistoqsija jew talba għal informazzjoni mitluba jew magħmula skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att; jew

(*d*) tipprepara jew iżżomm jew tawtorizza l-preparazzjoni ta' xi kotba tal-kontijiet foloz jew xi *records* oħra jew tiffalsifika jew tawtorizza l-falsifikazzjoni ta' xi kotba tal-kontijiet jew *records*; jew

(*e*) tagħmel użu minn xi frodi, arti jew qerq jew tawtorizza l-użu ta' dak il-frodi, arti jew qerq,

tkun ħatja ta' reat, u għal kull reat teħel meta tinstab ħatja, multa ta' mhux inqas minn elfejn euro (€2,000) u ta' mhux aktar minn tnax-il elf euro (€12,000) jew priġunerija għal mhux iktar minn erba' snin, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(2) Meta persuna jew negozju tammetti jew tinstab ħatja ta' xi wieħed mir-reati aktar 'il fuq imsemmija, il-Qorti għandha, meta tinstab ħatja, tirrevoka kull Ċertifikat ta' Reġistrazzjoni maħruġ lin-negozju tal-familja.

Piena ġenerali.

35. Jekk xi persuna jew negozju tikser jew tonqos milli tikkonforma ma' xi rekwiżiti ta' dan l-Att jew xi regolamenti magħmula taħtu, li għalihom m'hemmx piena speċifika, hija għandha tkun ħatja ta' reat u għal kull reat meta tinstab ħatja għandha teħel multa ta' mhux inqas minn mitejn u ħamsin euro (€250) u ta' mhux iktar minn elf u ħames mitt euro (€1,500).

Dispożizzjoni rigward ir-reati.

36. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li jistabbilixxu r-reati u l-pieni għalihom m'għandhomx jaffettwaw l-operat ta' xi liġi oħra li tistabbilixxi reati u pieni għall-istess atti jew ommissjonijiet u m'għandhomx jaffettwaw l-applikazzjoni ta' xi piena akbar taħt xi liġi oħra.

Preskrizzjoni għall-proċeduri għar-reati.

37. Il-proċeduri għal xi reat taħt dan l-Att jistgħu jibdew f'kull żmien, fi żmien ħames snin mid-data ta' meta seħħ ir-reat fuq kwerela tar-Regolatur.

L-Ewwel Skeda

Sostitwit: XXXVII.2018.8.

(Artikolu 13)

Prospett Annwali

1. Għan.

L-għan ta' dan il-prospett annwali hu li jipprovdi lir-Regolatur u lil kwalunkwe awtorità kompetenti b'informazzjoni aġġornata dwar in-negozju rreġistrat tal-familja, li qed jibbenefika minn inċentivi bis-saħħa ta' dan l-Att.

2. Kontenut u Forma.

Il-kontenut u l-forma tal-prospett annwali li kull negozju tal-familja għandu jippreżenta lir-Regolatur kull sena huwa dan li ġej:

Kontenut u forma tal-Prospett Annwali tan-negozju rreġistrat tal-familja

(a) Prospett annwali ta' ..... (*daħħal l-isem uffiċjali tan-negozju*)

(b) Numru tan-Negozju tal-Familja:

(ċ) Isem u Pożizzjoni tal-Persuna ta' Kuntatt:

(d) Bdil fl-istruttura tan-negozju tal-familja fl-aħħar sena:

Dikjarazzjoni ta' Kompletezza u Korrettezza

B'dan nikkonfermaw illi d-dettalji pprovduti huma kompluti u veritiera fil-kontenut tagħhom.

Firma tar-Rappreżentant tan-Negozju tal-Familja:

Isem u Kunjom:

Data:

It-Tieni Skeda

Imħassra bl-Att XXXVII tal-2018.